



CODIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA EMPRESARIAL

1. Introducción y Compromiso Institucional

En **Inversiones Fervi SAS**, dedicados al servicio público de transporte terrestre automotor de carga en el territorio colombiano, declaramos una política de **cero tolerancia** frente a cualquier acto de corrupción, opacidad, soborno o lavado de activos.

Este Código de Conducta es de obligatorio cumplimiento y constituye la piedra angular de nuestro Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), diseñado bajo los lineamientos vigentes de la Superintendencia de Transporte de Colombia, conforme a la **Resolución 7038 del 15 de mayo de 2026**, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2195 de 2022.

El presente Código de Conducta y Ética tiene como propósito promover una cultura de integridad, transparencia, legalidad y responsabilidad en todas las actividades desarrolladas por la empresa, así como en las relaciones que mantiene con clientes, proveedores, contratistas, trabajadores, autoridades y demás terceros vinculados a sus operaciones a nivel nacional.

La empresa espera que todas las personas naturales y jurídicas con las que establezca relaciones comerciales actúen de manera ética, respeten la normativa aplicable y compartan los principios y valores corporativos que orientan nuestra gestión.

Este código constituye una guía de comportamiento para la toma de decisiones responsables y el desarrollo adecuado de las actividades empresariales. En caso de dudas sobre la aplicación de sus disposiciones, los colaboradores y terceros deberán consultar a su jefe inmediato, a la Gerencia o al responsable designado para los asuntos de cumplimiento, ética y transparencia.

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este código, así como de las políticas y procedimientos internos de la empresa, podrá dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias, contractuales o administrativas, según corresponda y de

conformidad con la legislación vigente.

Cuando las conductas identificadas constituyan una posible infracción legal o administrativa, la empresa podrá informar los hechos a las autoridades competentes y adelantar las acciones necesarias para proteger sus intereses, prevenir riesgos y exigir la reparación de los perjuicios ocasionados.

La empresa se reserva el derecho de adoptar las medidas legales, administrativas o contractuales que considere pertinentes frente a cualquier persona que participe, facilite o se beneficie de actividades contrarias a la ley, a los principios éticos corporativos o a las políticas internas establecidas.

2. Objetivo:

Establecer las directrices, prohibiciones, deberes y pautas de comportamiento ético que mitiguen y prevengan los riesgos de corrupción y soborno en la operación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga de **Inversiones Fervi S.A.S.**, garantizando el estricto cumplimiento de la **Resolución 7038 de 2026 de la Superintendencia de Transporte**, así como de las Leyes 1474 de 2011 y 2195 de 2022.

3. Alcance:

Las disposiciones contenidas en el presente Código son de obligatorio cumplimiento para:

- Gerente General y Representante Legal.
- Colaboradores y trabajadores.
- Conductores propios y vinculados.
- Contratistas.
- Proveedores.
- Clientes.
- Demás terceros que actúen en nombre o representación de la organización.

Su aplicación comprende todas las actividades, procesos y operaciones desarrolladas por la empresa dentro del territorio nacional.

4. Marco Normativo:

El presente Código se fundamenta en la legislación colombiana vigente relacionada con la ética empresarial, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el soborno,

así como en las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Transporte y demás autoridades competentes.

Entre otras, se tendrán como referencia:

Constitución Política de Colombia.

Ley 1474 de 2011.

Ley 2195 de 2022.

Circular Única de Infraestructura y Transporte.

Resolución 7038 de 2026 de la Superintendencia de Transporte.

Demás normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen.

5. DEFINICIONES:

Corrupción: Uso indebido de una posición, función o poder para obtener beneficios propios o para terceros.

Soborno: Ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o solicitud de cualquier beneficio indebido con el propósito de influir en una decisión o actuación.

Conflicto de Interés: Situación en la que los intereses personales, familiares, económicos o comerciales pueden interferir con los intereses de la organización.

PTEE: Programa de Transparencia y Ética Empresarial implementado por INVERSIONES FERVI S.A.S.

Contraparte: Persona natural o jurídica con la que la organización mantiene una relación comercial, contractual o de negocios.

6. Principios Rectores:

Las actuaciones de todos los grupos de interés vinculados a la organización deberán regirse por los siguientes principios:

Legalidad: Actuar en estricto cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y políticas internas aplicables.

Integridad: Obrar con honestidad, rectitud y coherencia en todas las actuaciones.

Transparencia: Desarrollar las actividades empresariales de forma clara, verificable y libre de prácticas indebidas.

Responsabilidad: Asumir las consecuencias derivadas de las decisiones y actuaciones realizadas en el ejercicio de las funciones asignadas.

Respeto: Promover relaciones basadas en el trato digno, la equidad y el respeto hacia todas las personas.

Cumplimiento: Observar permanentemente las obligaciones legales, regulatorias, contractuales y éticas aplicables a la organización.

Debida Diligencia: Adoptar medidas razonables para conocer a las contrapartes, identificar riesgos y proteger la integridad de las operaciones de la empresa.

7. Política de Cero Tolerancia a la Corrupción y el soborno:

INVERSIONES FERVI S.A.S. adopta una política de cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción, soborno, fraude o conducta que atente contra la ética empresarial.

Se encuentra prohibido ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar dinero, regalos, beneficios, favores o cualquier ventaja indebida destinada a obtener beneficios particulares o influir en decisiones de terceros.

La organización rechaza cualquier práctica que comprometa la transparencia, la libre competencia o el cumplimiento de la ley.

8. Conflicto de Interes:

Toda persona vinculada a la organización deberá actuar de manera objetiva e imparcial y evitar situaciones que puedan generar conflictos entre sus intereses personales y los intereses de la empresa.

Cualquier situación que pueda representar un conflicto de interés deberá ser informada oportunamente al jefe inmediato o al Responsable de Cumplimiento para su evaluación y gestión.

9. Privacidad y Confidencialidad:

Toda información relacionada con la empresa, sus clientes, proveedores, trabajadores, operaciones, contratos, procesos internos y sistemas de información deberá ser tratada con estricta reserva y confidencialidad.

Se prohíbe divulgar, utilizar, alterar o aprovechar información confidencial para beneficio propio o de terceros.

La organización garantizará el tratamiento adecuado de los datos personales de conformidad con la legislación vigente.

10. Obligación de Reportar:

Todos los colaboradores, contratistas, conductores, proveedores y demás grupos de interés tienen el deber de informar oportunamente cualquier situación que pueda constituir una violación al presente Código, a las políticas internas o a la legislación aplicable.

Esta obligación comprende, entre otros: Actos de corrupción, sobornos, fraude, conflictos de interés, falsificación documental, irregularidades financieras, incumplimientos normativos, conductas contrarias a la ética empresarial.

Los reportes deberán realizarse a través de los canales establecidos por la organización para su análisis y gestión por parte del Responsable de Cumplimiento.

11. Reglas de Conducta:

Relacionamiento con Autoridades: Ningún colaborador o tercero podrá ofrecer, prometer o entregar beneficios indebidos a funcionarios públicos o autoridades para obtener ventajas particulares o evitar controles legales.

Registros y Documentación: Toda información, registro, soporte o documento generado por la organización deberá ser veraz, completo y oportuno.

Se prohíbe la falsificación, alteración u ocultamiento de información.

Gastos, Pagos y Recursos de la Organización: Los recursos de la empresa deberán utilizarse exclusivamente para fines relacionados con las actividades autorizadas por la organización.

Todo gasto deberá estar debidamente soportado y justificado.

Sistemas Tecnológicos: Se prohíbe la manipulación, alteración o uso indebido de los sistemas tecnológicos implementados por la organización.

12. Transparencia y Rendición de Cuentas:

INVERSIONES FERVI S.A.S. promoverá una gestión empresarial transparente y responsable, garantizando el suministro de información pertinente a sus grupos de interés cuando resulte procedente y respetando las disposiciones legales sobre reserva y confidencialidad.

La organización fomentará mecanismos que fortalezcan la confianza y la transparencia en sus relaciones comerciales y empresariales.

13. Relacionamiento con Grupos de Interés:

Las relaciones con clientes, proveedores, contratistas, trabajadores, autoridades y comunidad en general deberán desarrollarse bajo principios de respeto, transparencia, legalidad y buena fe.

La selección de proveedores y contratistas deberá realizarse mediante criterios objetivos y verificables.

14. Articulación con el PTEE y el Régimen de Cumplimiento Aplicable:

La organización implementará mecanismos, políticas y controles orientados a prevenir riesgos asociados con la corrupción, el soborno y demás conductas que puedan afectar la integridad empresarial.

Todos los colaboradores deberán apoyar el cumplimiento de los programas, procedimientos y controles adoptados por la organización en materia de ética y transparencia empresarial.

15. Canal de Denuncias y Protección al Denunciante:

La empresa dispone de canales confidenciales (y con opción de anonimato) para reportar sospechas de violaciones a este código:

Correo Electrónico: cumplimientoinverfervi@outlook.com

Línea de WhatsApp de Cumplimiento: 3168244853

Buzón Físico: Ubicado en la zona administrativa.

Protección al Denunciante: Inversiones Fervi SAS. garantiza la protección de las personas que, de buena fe, reporten posibles incumplimientos legales o conductas

contrarias a la ética empresarial.

La organización no tolerará represalias, discriminación, intimidación o cualquier actuación que afecte a quien presente un reporte legítimo.

16. Roles y Responsabilidades:

16.1 Gerente General y Representante Legal

- Aprobar y sancionar formalmente con su firma este Código de Ética y Conducta Empresarial, comprometiéndose a liderar con el ejemplo la política de "Cero Tolerancia" frente a la corrupción.
- Designar formalmente al Responsable de Cumplimiento de la empresa.
- Proveer los recursos y herramientas necesarias para que la operación de carga se ejecute bajo la legalidad (soportes contables, viáticos legales, canales de denuncia).
- Tomar las decisiones definitivas sobre las sanciones comerciales (vetos a conductores terceros) o terminación de contratos laborales por infracciones a este Código.

16.2 Responsable de Cumplimiento

El Responsable de Cumplimiento será designado mediante acta por el órgano competente de la organización y contará con autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones.

Tendrá comunicación directa con la Gerencia General y será responsable de:

- Promover la cultura de ética y transparencia.
- Supervisar la aplicación del presente Código.
- Gestionar denuncias y reportes.
- Coordinar actividades de capacitación.
- Informar a la Gerencia sobre situaciones de riesgo o incumplimientos.
- Proponer acciones de mejora relacionadas con el PTEE.

16.3 Colaboradores, Conductores, Contratistas y Proveedores

- Conocer y cumplir el presente Código.
- Actuar conforme a los principios rectores de la organización.
- Reportar oportunamente cualquier incumplimiento.
- Participar en las actividades de capacitación programadas.

17. Régimen Sancionatorio:

La violación a lo dispuesto en este Código se considerará una falta grave a los deberes contractuales o laborales:

1. **Empleados Directos:** Sanciones disciplinarias según el Reglamento Interno de Trabajo, que pueden ir desde la suspensión hasta la terminación del contrato de trabajo con justa causa, sin perjuicio de denuncias penales.

2. **Conductores Terceros y Proveedores:** El intento o comisión de soborno en vía, adulteración de datos de fletes o manipulación de GPS causará la **terminación de la relación comercial y el bloqueo/veto definitivo en el sistema informático (RNDC)** de la compañía.

18. Aprobación, Divulgación y Actualización:

Aprobación: El presente Código de Conducta y Ética Empresarial fue aprobado por la Gerencia General de INVERSIONES FERVI S.A.S. y entra en vigencia a partir de su publicación.

Divulgación: La organización garantizará la difusión del presente documento mediante procesos de inducción, capacitación y comunicación interna.

Actualización: El presente Código será revisado periódicamente y actualizado cuando se presenten cambios normativos, operativos o de riesgo que así lo requieran.

Enrique Fernández Villamizar
Representante Legal
Inversiones Fervi SAS